

0000665-56.2020.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/07/2022

... uma vítima dando notícia crime de roubo. Na base da PM havia uma vítima relatando de crime no qual os indivíduos ingressaram na sua casa e levaram seus bens. A vítima que estava confeccionando o boletim de ocorrência de imediato identificou um deles, assim como o celular dela. Na ocasião somente um menor confessou a prática do crime de roubo em relação a Pagero/TR4. Instado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe - 2ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000665-56.2020.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000665-56.2020.8.26.0441

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WLADIMIR DA CONCEIÇÃO e outros

Juiza de Direito: Dra. Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

Vistos.

I - RELATÓRIO:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das suas atribuições legais, denunciou DANILO DOS SANTOS BATISTA, MATHEUS COSTAL BUCANAS e WLADIMIR DA CONCEIÇÃO, como incurso nos artigos 157, §2º, inciso II e §2º- A, inciso I, do Código Penal e pelo artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a inicial, previamente ajustado, agindo com unidade de propósitos e identidade de desígnios entre si e com os adolescentes Guilherme Melo de Oliveira e Walisson Costa Pontes (fls. 6/7), subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Pajero TR4, cor prata, Placas DMA-3388, da cidade de São Paulo/SP e um celular Samsung A10, cor vermelho, pertencentes a Tedy Adamo dos Santos Nascimento, bens relacionados às fls. 19.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local mencionados, DANILO DOS SANTOS BATISTA, MATHEUS COSTAL BUCANAS e WLADIMIR DA CONCEIÇÃO, corromperam e facilitaram a corrupção dos adolescentes, Guilherme Melo de Oliveira, nascido em 31/12/2002, e, Walisson Costa Pontes, nascido em 24/01/2004, com eles praticando infração penal.

Os acusados foram presos em flagrante (fls. 6).

Em audiência de custódia realizada em 08/03/2020 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 72/74).

A denúncia foi recebida em 16/04/2020 (fls. 105/106).

Citados, os requeridos DANILO, MATHEUS e WLADIMIR apresentaram Defesa Prévia às fls. 176/182, 225/233 e 234/242.

Por decisão de fls. 253 foi mantido o recebimento da denúncia.

Em audiência de instrução realizada em 20/10/2020 foram ouvidas as testemunhas e interrogados os acusados Danilo e Matheus.

Por decisão de fls. 478/479 foi revogada a prisão preventiva dos acusados, com aplicação das medidas cautelares do artigo 319, inciso I e IV do Código de Processo Penal.

Em audiência realizada em 07/07/2022 foi colhido o depoimento da vítima Tedy Adamo e ao final realizado o interrogatório do réu Wladimir.

Alegações finais pelo Ministério Público às fls. 632/644, ocasião que postulou pela condenação de Danilo e Matheus; e a absolvição de Wladimir da Conceição.

Por sua vez, a Defesa de Danilo e Matheus apresentou memoriais escritos às fls. 646/658, requerendo a absolvição dos acusados na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, a Defesa de Wladimir da Conceição apresentou Memoriais Escritos às fls. 661/664.

É o relatório.

II – FUNDAMENTO e DECIDO:

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, objetivando-se apurar no presente processado a responsabilidade criminal dos acusados DANILO DOS SANTOS BATISTA, MATHEUS COSTAL BUCANAS e WLADIMIR DA CONCEIÇÃO, anteriormente qualificados, pela prática do delito tipificado na denúncia.

A materialidade delitiva, quanto aos crimes do artigo 157 do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 16/22), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 23/24) e depoimentos prestados pela vítima e policiais militares em sede policial e durante a instrução criminal.

A autoria é certa e recai sobre os acusados Matheus e Danilo.

Foi a prova oral:

João Carlos Bruno, policial militar, ouvido em audiência, disse se lembrar dos réus e da ocorrência. No dia dos fatos estavam em patrulhamento pelo bairro estação e avistaram o veículo Renault Sander no posto de gasolina com cinco indivíduos. Tinham informação que esse veículo estava praticando crimes na cidade de Peruibe/SP, assim os abordaram. Nesse momento, receberam a informação de que havia uma vítima de roubo na base da Polícia Militar e que ela havia relatado o crime realizado por 4 (quatro) indivíduos na sua residência, que se evadiram em veículo semelhante ao que era abordado. Em revista veicular nada foi encontrado. Entretanto, no bolso de um dos indivíduos havia um aparelho celular da marca samsung, de cor vermelha e em posse do outro um chip desse celular e uma chave

mixa. Horas antes também tinham recebido a informação de outro roubo a veículo e celular. Assim, conduziram os abordados ao Distrito Policial, local que uma Senhora reconheceu um dos indivíduos como autor do crime na sua residência. Por conseguinte, a outra vítima, de nome Tedy, reconheceu os demais indivíduos como autor do crime, assim como o seu celular. Durante o depoimento Walisson confessou o crime de roubo em relação a caminhonete, assim como a localização dos bens. Só o menor confessou. O menor indicou onde estava o veículo e o step. O celular vermelho pertencia a vítima Tedy. Instado pelo Defensor, relatou que não foi encontrada arma de fogo, tampouco houve relato da vítima sobre o objeto.

Por sua vez, Rafael Marvillin Eleuterio Gomes Maragni, policial militar, relatou se lembrar da ocorrência. Estavam em patrulhamento, momento que pararam para realizar o reabastecimento da viatura e visualizaram o veículo com informações de ocorrências pretéritas irradiadas via COPOM. Dentro do automóvel havia 5 (cinco) indivíduos, fizeram as buscas e encontraram diversos celulares. Havia mais celulares que indivíduos. Foi encontrada uma chave mixa. Assim, o comandante resolveu levar os indivíduos para o Distrito Policial. No momento da abordagem eles negaram, contudo, ao chegar no Distrito Policial havia uma vítima dando notícia crime de roubo. Na base da PM havia uma vítima relatando de crime no qual os indivíduos ingressaram na sua casa e levaram seus bens. A vítima que estava confeccionando o boletim de ocorrência de imediato identificou um deles, assim como o celular dela. Na ocasião somente um menor confessou a prática do crime de roubo em relação a Pagero/TR4. Instado pelo Defensor, apenas um celular foi reconhecido pela vítima Tedy. Os outros celulares não teve reconhecimento de demais vítimas, razão pela qual não foram inseridos nos autos. A vítima não soube dizer sobre a utilização de arma de fogo. Devido a ameaça sofrida por um deles, a vítima não olhou e por isso não identificou se foi ou não utilizada arma de fogo. A vítima Telma reconheceu um que tentou ingressar na residência e a vítima Tedy reconheceu os demais.

Ouvida em audiência, a vítima Tedy Adamo dos Santos Nascimento relatou que estava na beira do rio pescando, momento que quatro indivíduos o pegou pelas costas e levaram seu veículo. Pensou que eles estivessem armados, porém, posteriormente, foi constatado que não. Instado pelo Ministério Público quanto a dinâmica dos fatos, dispôs que estava de costas para rua, ocasião que dois o abordaram e os outros dois ficaram na suas costas. Os dois que realizaram a abordagem pegaram a chave do carro e o celular. Não consegue dizer a forma que saíram com seu carro. Eles estavam a pé. No momento do crime não chegou a ver o outro veículo. Na Delegacia não chegou a fazer o reconhecimento, porém encontrou o seu celular no porta malas de um carro apresentado. Reconheceu o carro pois já tinha visto ele perto da sua residência. O carro lhe chamou atenção pois continha placa vermelha. O celular estava sem o seu chip e com o chip de outra pessoa. Não conseguiu recuperar o chip. Viu de passagens os indivíduos presos. Os policiais saíram com um dos indivíduos para buscar o seu carro. Um dos indivíduos confessou para o policial a localização do seu carro assim como o step, que estava em outro lugar. Instado pelo Defensor, ratificou que na ocorrência havia quatro indivíduos.

Interrogado, o réu Matheus Costal Bucanas relatou a participação no crime. Disse que os menores de idade Guilherme e Walisson o contratou para leva-lo até o local por R\$ 20,00 (vinte reais). Crê que é o local que eles efetuaram o roubo. O local era numa estrada de barro, sentido Guarau, perto de um rio. Deixou eles no local e retornou para sua casa. O Wladimir e os dois menores estavam na rodoviária e foi busca-lo no local. Ao retornar, passou no posto de gasolina para abastecer, momento que foi surpreendido pelos policiais. Quando novamente perguntado, afirmou que, na verdade, Danilo é seu amigo próximo e padrinho de seu filho, e que já havia combinado com ele de vir para Peruíbe. Nessa oportunidade, prometeu levar Danilo para a Praia Grande de carro. Atesta que os adolescentes Guilherme e Walisson vieram à Peruíbe, de ônibus, junto com Danilo, porém, voltariam de carro com interrogado, pois Danilo lhe perguntou se os adolescentes poderiam pegar carona de

volta, ocasião que concordou. Esclarece, então, que Danilo estava na sua casa e que Wladimir, Guilherme e Walisson estavam na Rodoviária para pegar carona. Afirma que não conhecia Wladimir, que veio a conhecê-lo pela manhã, quando pegou Danilo, e passou seu número para Wladimir para que ele pudesse ligar para esperar na Rodoviária, pois daria carona. Esclarece que não viu nenhuma arma no dia dos fatos.

Por sua vez, o réu Danilo dos Santos Batista negou os fatos descritos na denúncia. Conhece o Wladimir, Matheus e o Guilherme. Conhece Matheus há alguns anos, pois ele entregava banana no comércio dos seus pais. Pegou afinidade com Matheus e foi convidado a ser padrinho do filho dele. Fez aniversário no dia 02, e os fatos se deram no dia 07, motivo pelo qual combinou de ir à Praia para ver seu afilhado. Wladimir mora perto da sua casa, já trabalhou para seu pai, possui terreno em Peruíbe, motivo que ensejou o convite a ele pra ir a Peruíbe. No sábado de manhã o réu Wladimir ligou e disse que esperaria no ponto de ônibus na pista. No local ele estava com Walisson, que segundo Wladimir, seria levado para ajudar a limpar o terreno. Conheceu Walisson no dia. Foram a Peruíbe e ao chegar na Rodoviária ligou para Matheus. Passou o telefone de Matheus para Wladimir, assim como o endereço, pois caso acontecesse alguma coisa, eles poderiam ligar para ele, a fim de retornarem juntos. Assim, foi com Matheus para casa e, por sua vez, Wladimir e Walisson para o terreno. Ficou na casa do Matheus e no período da tarde foram almoçar, momento que Walisson e Guilherme o chamaram para fora do estabelecimento. Matheus voltou e relatou que os meninos o chamaram para fazer uma corrida. Assim, ficou esperando no local até o retorno de Matheus. Depois de uma hora Matheus voltou sozinho e após trinta minutos Walisson e Guilherme apareceram com um step. Não questionou sobre o step. O step ficou na casa do Matheus. Não sabe como Walisson e Guilherme chegaram no local. Na hora de irem embora, passaram na Rodoviária, e os três, Wladimir, Walisson e Guilherme ingressaram no veículo, foram abastecer o carro, momento que foram abordados pela polícia. O celular que era da vítima estava com Walisson. Não viu as vítimas. No estabelecimento prisional tem pouco contato com Matheus, mas o questionou sobre o step. Teve a informação que os meninos o chamaram pedindo para ver um carro abandonado na estrada de terra, sob pagamento de dinheiro, não sabe quanto. Ele levou os meninos lá e voltou. Quanto ao step, este era do carro. Não sabe com certeza quem roubou o veículo. Wladimir saiu da Praia Grande para ver seu terreno e filha em Peruíbe/SP.

Por fim, interrogado, o réu Wladimir da Conceição negou a prática do crime descrito na denúncia. Relatou que conhece Danilo do bairro onde mora. Pegou carona com eles para limpar o seu terreno comprado em Peruíbe. No dia dos fatos veio limpar um terreno em Peruíbe e em razão do horário pegou carona com Matheus. Pararam no posto para abastecer, momento que foi abordado e levado à Delegacia. Veio a Peruíbe sozinho de ônibus, não estava acompanhado do réu Danilo. Tinha Danilo nas redes sociais e ele lhe avisou que estava pra "cá" e que retornaria à Praia Grande. Passou o dia normal com sua filha. Danilo que lhe ofereceu carona por volta das 16h. Antes das 16 horas não teve contato com Danilo. Não trouxe ninguém a Peruíbe para lhe ajudar. Não conhecia ninguém além do Danilo. Não conhecia Guilherme. Conhecia Walisson de vista. Conhece Walisson do Danilo, não sabe onde ele mora. Aduziu que embarcou na Vila Ermininda e foram sentido à Rodoviária. Relatou, por fim, que no momento da abordagem os policiais disseram que se tratava de averiguação.

A negativa apresentada pelos acusados Matheus e Danilo, carentes em si de verossimilhança, vem isolada nos autos, confrontada pelo mais da prova colhida, a qual demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

O réu DANILO, embora tenha negado integralmente a acusação, foi reconhecido pela vítima em solo policial. A versão prestada por ele e por MATHEUS apresentam diversas divergências significativas, notadamente no que tange ao envolvimento com os adolescentes e à dinâmica dos acontecimentos no dia dos fatos, mostrando-se evidente a tentativa de construir uma narrativa que os retirem da cena do crime, atribuindo o roubo aos adolescentes.

DANILO narrou, primeiramente, que se encontrou com WLADIMIR na rodoviária da Praia Grande para virem para Peruíbe e que este levou Walisson para ajudá-lo a limpar um terreno que possui nesse Município. Acrescentou, que sequer conhecia Walisson. Afirmou que passaram o número de MATHEUS para WLADIMIR quando chegaram na rodoviária de Peruíbe para que ligasse na hora de irem embora.

Por sua vez, em seu interrogatório, WLADIMIR atestou que veio sozinho à Peruíbe com a exclusiva intenção de limpar o terreno que havia adquirido para sua filha e que conhecia o adolescente Walisson só de vista. Afirmou que não teve contato com DANILLO no dia anterior ou pela manhã e que apenas conseguiu a carona com ele por volta das 16h, quando ele comentou que também estava por Peruíbe, contrapondo a versão prestada por DANILLO.

Posteriormente, DANILLO descreve que estava almoçando com MATHEUS quando os adolescentes Walisson e Guilherme chamaram MATHEUS para fazer uma corrida, e MATHEUS saiu com os adolescentes, nada tendo declinado quanto à WLADIMIR e sem explicar o que Walisson estaria fazendo com Guilherme naquele local, tendo em vista que, segundo sua narrativa inicial, Walisson teria ido com WLADIMIR limpar o terreno.

Por outro lado, o modo como se deu a subtração foi descrito pormenorizadamente pela vítima Tedy em Juízo.

Além disso, o celular Samsung A10, cor vermelha, pertencente à vítima Tedy Adamo dos Santos Nascimento foi encontrado na posse de DANILLO no momento da abordagem policial, conforme declaração dos policiais militares (fls. 07 e 08) e ratificado em juízo.

De mais a mais, o adolescente Walisson Costa Pontes também indicou, em sede policial, que o step do veículo de Tedy estava na guardado na residência de MATHEUS, o que está demonstrado pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 23/24, bem como pelo depoimento prestado pelos policiais militares em juízo.

Tem-se, ainda, o depoimento dos policiais militares, que descreveram a forma de abordagem dos réus, o encontro do celular furtado, assim como a confissão informal do menor Wallison quanto a prática delitiva.

Consigna-se que o menor Walisson Costa Pontes confessou o envolvimento de todos no roubo da Pajero TR4 e indicou aos policiais militares o local onde o automóvel havia sido abandonado, o que possibilitou a apreensão do veículo e posterior entrega à vítima Tedy, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 23/24.

É certo que o depoimento dos policiais deve ser apreciado com cautela pelo magistrado. A nobre função por eles exercida, merecedora de todo o respeito e consideração, envolve diretamente a repressão da criminalidade e, portanto, está em constante tensão com direitos constitucionais, ao mesmo tempo em que busca garanti-los. Disso decorre uma natural propensão de agentes de segurança a justificar a conduta que adotaram no exercício de suas dignas atribuições, ratificando-a em juízo, o que pode resultar na tendência de atribuir ao réu a prática da ação ilícita objeto de apuração. Isso, contudo e evidentemente, não obsta o depoimento de policiais; apenas suscita cuidado em sua valoração.

A esse respeito, é a lição doutrinária:

“É de bom senso e cautela que o magistrado dê valor relativo ao depoimento, pois a autoridade policial, naturalmente, vincula-se ao que produziu investigando o delito, podendo não ter a isenção indispensável para narrar os fatos, sem uma forte

dose de interpretação. Outros policiais também podem ser arrolados como testemunhas, o que, como regra, ocorre com os realizadores da prisão em flagrante. Nesse caso, podem narrar importantes fatos, embora não deva o juiz olvidar poderem eles estar emocionalmente vinculados à prisão efetivada, pretendendo validá-la e consolidar o efeito de suas atividades. Cabe, pois, especial atenção para a avaliação da prova e sua força como meio de prova totalmente isento" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Grupo GEN, 2021 e-book).

O C. Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar a respeito do valor probatório do depoimento de policiais:

"A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1.^a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC 485.543 SP, 5.^a T., rel. Felix Fischer, 21.05.2019, v.u.).

Nesse aspecto, ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem a verdade quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal do menor Walisson a eles prestada por ocasião da abordagem em relação ao crime de roubo em relação a caminhonete, assim como a localização do step.

As circunstâncias da prisão dos réus e da apreensão da res foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais apresentaram relatos detalhados e convincentes, coincidentes e harmônicos entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial acerca do ocorrido. Coerentes e precisos, expostos de forma coesa e lógica, merecem credibilidade os depoimentos das testemunhas.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para vítima Tedy e testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu.

É cediço que a apreensão da res em poder dos acusados gera forte presunção de autoria, a ser elidida pela apresentação de justificativa plausível, a qual não veio no caso em exame.

No que toca ao reconhecimento, é de se ver que a vítima, comparecendo ao local da prisão dos réus MATHEUS e DANILO, identificou-os de modo direto, espontâneo, afirmando com convicção tratar-se dos agentes que praticaram o crime (fls. 10).

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pela narrativa pormenorizada da vítima, com reconhecimento seguro dos réus MATHEUS e DANILO, bem assim pelos relatos coincidentes das testemunhas, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas.

A participação dos quatro agentes foi bem destacada pela vítima, que deu notícia da percepção do ajuste de vontades em atuação concatenada, inclusive individualizada com clareza as condutas de cada qual, verificada repartição de atos de execução a caracterizar participação equivalente e igualmente importante de ambos, incidindo a causa de aumento.

O uso de arma de fogo, entretanto, não foi comprovada. A vítima relatou em audiência que achou no momento da ação criminosa estarem os réus portando a arma, contudo, posteriormente teve ciência que não havia tal instrumento. Portanto, afasta-se a causa de aumento indicada na denúncia.

É certo que a consumação foi atingida, porque conquistada e aproveitada, ainda que por tempo breve, posse desvigiada da res, retirada da vítima e levada pelos agentes quando tomaram rumo sem que ninguém os perturbasse, resultando a subsequente recuperação da res de casual intervenção policial bem-sucedida, já inserida em desenrolar causal autônomo.

Outrossim, comprovada a corrupção dos menores, na forma do art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual tipifica a conduta de "Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la", sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor, pois o crime ostenta natureza formal, bastando a participação do menor no evento criminoso para sua configuração.

Nesse sentido, diz a Súmula 500 do STJ que basta o concurso de menores na empreitada criminosa para que se tenha configurado o crime previsto no art. 244-B do ECA, o que foi o caso dos autos.

O conhecimento da idade dos partícipes ficou devidamente demonstrado pelo boletim de ocorrência de fls. 16/22.

Por fim, destaca-se que perante o contraditório e ampla defesa não foi confirmada a participação do réu Wladimir, que embora tenha sido abordado pelos policiais militares no mesmo carro que os demais envolvidos e nessa ocasião portar o chip da vítima Tedy, conforme relato dos policiais militares (fls. 07,08), tal prova se mostra isolada. Deste modo, o decreto absolutório é medida salutar a fato permeado por dúvidas.

Por outro lado, procedente a ação penal em relação aos réus Danilo e Matheus.

Passo à dosagem das penas que serão impostas aos acusados.

- Em relação aos réus Danilo e Matheus:

Ao delito descrito pelo caput do artigo 157 do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser de todo desfavoráveis aos acusados, fixo a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em relação ao crime do artigo 157 do Código Penal e 1 (um) ano de reclusão em relação ao crime do artigo 244-B da Lei 8.069/90. A culpabilidade dos agentes não destoa do ordinário. Sobre as condutas sociais e personalidades, não foram colhidos elementos concretos que possam desaboná-las. O motivo do crime já é reprimido pelo próprio tipo penal. As circunstâncias e consequências são normais à espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o desencadeamento causal da conduta delituosa.

Ausentes as causas agravantes e atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes as causas de diminuição, presente, entretanto, a causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual exaspero a pena em 1/3 (um terço), a fim de atingir 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Caracterizado o concurso material de crimes na forma do artigo 69 do Código Penal, aplicam-se cumulativamente as penas de ambos os delitos, atingindo-se pena de reclusão de 6 (seis) anos, 4 (quatro meses) de reclusão e 13 (treze) dias multa.

- DOS REGIMES E BENEFÍCIOS:

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, mesmo à vista do quantum fixado, considerada a gravidade concreta e objetiva da conduta em exame, que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Deixo de aplicar de imediato a detração, porque a matéria é de competência do Juízo das Execuções, à míngua de elementos bastantes nos autos para a aferição dos critérios de progressão.

A propósito:

"HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c art.14, inciso II, ambos do Código Penal. Pedido de alteração do regime inicial fechado para o aberto e detração de pena. Sucedâneo de recurso próprio (apelação criminal). Por seu turno, a análise da detração de pena é competência do Juízo das Execuções. Matéria que importa em aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado o "habeas corpus" para rever sentença condenatória, pois a questão suscitada demanda exame de fatos e provas processuais. ORDEM NÃO CONHECIDA" (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2226711-68.2016.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016).

A esse respeito, do julgado acima mencionado extrai-se o seguinte trecho, da lavra do i. Des. Camargo Aranha Filho:

"(...) Em relação ao pedido de detração de pena, cumpre observar que, de fato, a lei n. 12.736/12 estabeleceu nova disposição ao artigo 387, do Código de Processo Penal, para que o instituto da detração pudesse ser considerado pelo juízo do conhecimento no momento da prolação da sentença condenatória, evitando-se, conforme se extrai da Exposição de Motivos da novel legislação, circunstância em que o sentenciado tenha que aguardar a decisão do juiz da execução penal permanecendo nesta espera em regime mais gravoso ao que pela lei faz jus. Entretanto, perfilhamos o entendimento de que a inovação legislativa, ao ampliar o alcance da jurisdição do juízo do conhecimento, permitindo-lhe operar a detração já na sentença condenatória, termina por confundir dois institutos penais distintos: a detração, em si, e o regime de cumprimento de pena, confusão que viola os princípios de individualização da pena, do juiz natural e da isonomia; todos de índole fundamental previstos no artigo 5º, caput, e incisos XLVI e LIII, da Constituição da República. O período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal".

Na falta de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas dos acusados, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois o crime foi praticado mediante grave ameaça. Incabível, ainda, a suspensão condicional da pena, em razão do montante fixado.

À vista do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a

denúncia, para o fim de condenar os réus DANILO DOS SANTOS BATISTA e MATHEUS COSTAL BUCANAS, por infração ao artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, em combinação com o artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro meses) de reclusão, a ser cumprida no REGIME FECHADO, além de 13 (treze) dias multa, no mínimo legal.

Ausentes causas para a prisão processual, tendo a prisão dos réus revogadas pela decisão de fls. 478/479, com aplicação das medidas cautelares do artigo 319, incisos I e IV do CPP, sem percalços, faculto-lhes o recurso em liberdade.

Nos termos do artigo 386, V, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu WLADIMIR DA CONCEIÇÃO da imputação contida na denúncia (artigos 157, §2º, inciso II e §2º- A, inciso I, do Código Penal e pelo artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal).

Após o trânsito em julgado:

a) elabore-se cálculo de multa, destine-se a fiança ao pagamento (art. 336, CPP) e intimem-se os réus para o pagamento do restante, se houver; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; havendo excedente da fiança, expeça-se mandado de levantamento em favor do réu (art. 347, CPP);

b) expeça-se mandado de prisão e, verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia/aditamento;

c) comuniquem-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ);

d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor previsto na tabela de honorários do convênio firmado entre OAB/SP e DPE/SP. Oportunamente, elabore-se certidão.

Comunique-se o(s) ofendido(s) da presente sentença, na forma do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Deixo de fixar indenização mínima, à míngua de pedido ou de parâmetros seguros para tanto.

Custas na forma da lei.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

Peruíbe, 18 de julho de 2022.

Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
Juíza de Direito
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA